GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO CÔNG NHÂN

CẤP CAO CẤP · BUỔI 3

XÃ HỘI DÂN SỰ
VÀ CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hiểu bức tranh tổ chức xã hội — và chỗ đứng của người lao động

THÔNG TIN BUỔI HỌC

Thời lượng: 90 phút (dạy trực tuyến)

Hình thức: Online; phân tích khái niệm, bối cảnh và thảo luận đa chiều

Điều kiện: Học viên đã hoàn thành cấp Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp Buổi 1–2

Vị trí: Buổi 3 cấp Cao cấp - nối tiếp bài học "liên minh" (Buổi 2)

CÁCH TIẾP CẬN — ĐỌC TRƯỚC

Buổi học mang tính GIÁO DỤC: hiểu khái niệm "xã hội dân sự", bức tranh các tổ chức xã hội ở Việt Nam và chỗ đứng của người lao động trong đó. Lưu ý: bản thân thuật ngữ này được nhìn nhận thận trọng ở Việt Nam; ta trình bày trung thực, cân bằng, dựa trên khung pháp luật hiện hành. Mọi kết nối, tham gia đều theo tinh thần **hợp pháp, ôn hòa, minh bạch và an toàn.**

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
PHẦN A · GIÁO ÁN (KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY) 3
1. Mục tiêu bài học 3
2. Chuẩn bị 3
3. Tiến trình 90 phút 3
4. Lưu ý an toàn khi dạy 4
5. Đánh giá & bài tập về nhà 4
PHẦN B · TÀI LIỆU LÝ THUYẾT 5
Mở đầu: Không ai mạnh khi đứng một mình 5
1. "Xã hội dân sự" là gì? 5
2. Bức tranh các tổ chức xã hội ở Việt Nam 5
3. Người lao động là một phần của xã hội dân sự 5
4. Xã hội dân sự mang lại gì cho người lao động 6
5. Cách kết nối — hợp pháp, ôn hòa, minh bạch 6
6. Khung pháp lý & cách nhìn cân bằng 6
7. Nguyên tắc tham gia an toàn 6
Tổng kết: 3 điều cần nhớ 7
PHẦN C · PHỤ LỤC 8
Phụ lục 1 · Các loại tổ chức xã hội ở Việt Nam 8
Phụ lục 2 · Xã hội dân sự mang lại gì cho người lao động 8
Phụ lục 3 · Câu hỏi thảo luận 8
Phụ lục 4 · Bảng thuật ngữ 8

PHẦN A · GIÁO ÁN (KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY)

1. Mục tiêu bài học

Sau buổi học, học viên có thể:

Về kiến thức

- Giải thích khái niệm "xã hội dân sự" và lưu ý cách dùng thuật ngữ này ở Việt Nam.
- Mô tả bức tranh các loại tổ chức xã hội ở Việt Nam và khung pháp luật quản lý.
- Xác định chỗ đứng của người lao động và vai trò các tổ chức đại diện trong bức tranh đó.

Về kỹ năng

- Nhận diện các tổ chức có thể hỗ trợ người lao động một cách hợp pháp (trợ giúp pháp lý, tương trợ, giáo dục…).
- Đánh giá cơ hội và rủi ro khi kết nối, tham gia - luôn giữ hợp pháp và an toàn.

Về thái độ

- Coi trọng sự minh bạch, hợp pháp và an toàn khi tham gia vào đời sống của tổ chức xã hội.
- Tôn trọng nhiều góc nhìn; hiểu cả giá trị lẫn giới hạn của bối cảnh.

2. Chuẩn bị

Đối tượng	Cần chuẩn bị
Giảng viên	• Slide trình chiếu (bộ đi kèm giáo án này). • Cập nhật văn bản pháp luật mới nhất (nghị định về hội, tình trạng Luật về hội). • Bảng các loại tổ chức xã hội (Phụ lục 1) và câu hỏi thảo luận (Phụ lục 3). • Chuẩn bị điều phối một buổi cân bằng, trung thực, tôn trọng.
Học viên	• Ôn lại Cao cấp Buổi 1–2 (đại diện độc lập; bài học liên minh). • Nghĩ trước: mình từng biết tổ chức/nhóm nào hỗ trợ người lao động.
Công cụ	• Nền tảng họp có breakout và poll ẩn danh. • Bật phòng chờ, đặt mật khẩu; không ghi hình buổi học.

3. Tiến trình 90 phút

Thời gian	Nội dung	Hoạt động & phương pháp
0–8' (8')	**Mở đầu & cách tiếp cận**	• Nêu rõ cách tiếp cận giáo dục, cân bằng; lưu ý thuật ngữ; nối lại Buổi 2 (liên minh).
8–15' (7')	**Khởi động**	• Poll: "Khi cần hỗ trợ (pháp lý, việc làm, khó khăn), bạn nghĩ đến những tổ chức nào?"
15–27' (12')	**Xã hội dân sự là gì & bức tranh ở Việt Nam**	• Khái niệm; các loại tổ chức; khung pháp luật (cân bằng, dựa trên dữ kiện).
27–40' (13')	**Người lao động trong xã hội dân sự**	• Tổ chức đại diện là một phần; xã hội dân sự mang lại gì cho NLĐ.
40–52' (12')	**Cách kết nối hợp pháp, ôn hòa**	• Liên minh, tương trợ, trợ giúp pháp lý; minh bạch và an toàn.
52–64' (12')	**Khung pháp lý & cách nhìn cân bằng**	• Nghị định về hội; Luật về hội chưa có; góc nhìn quản lý của Nhà nước.

Thời gian	Nội dung	Hoạt động & phương pháp
64–74' (10')	**Nguyên tắc tham gia an toàn**	• Hợp pháp, minh bạch, ôn hòa, an toàn; đánh giá rủi ro.
74–86' (12')	**Thảo luận đa chiều**	• Chia phòng nhỏ; thảo luận câu hỏi mở (Phụ lục 3).
86–90' (4')	**Tổng kết & định hướng**	• Chốt ý; nhắc an toàn; hẹn Buổi 4.

4. Lưu ý an toàn khi dạy

• **Trung thực và cân bằng:** trình bày khái niệm, các loại tổ chức và khung pháp luật một cách chính xác; nêu cả giá trị lẫn giới hạn; tôn trọng cách nhìn của Nhà nước.

• **Lưu ý thuật ngữ:** "xã hội dân sự" là thuật ngữ được nhìn nhận thận trọng ở Việt Nam; giải thích rõ để tránh hiểu lầm, không dùng theo hướng đối lập với Nhà nước.

• **Hợp pháp và an toàn:** mọi gợi ý về kết nối, tham gia đều phải hợp pháp, minh bạch, ôn hòa; nhắc học viên áp dụng tư duy an toàn (Sơ cấp Buổi 3).

• **Không xúi giục:** mục tiêu là hiểu biết; không kêu gọi lập tổ chức trái luật hay hoạt động vi phạm pháp luật.

5. Đánh giá & bài tập về nhà

Đánh giá nhanh trong buổi

- Học viên nêu được ít nhất một loại tổ chức có thể hỗ trợ người lao động hợp pháp và cách kết nối an toàn.
- Poll cuối giờ: "Một tổ chức/loại hỗ trợ bạn muốn tìm hiểu thêm."

Bài tập về nhà

- Tìm hiểu một tổ chức hợp pháp (ví dụ trung tâm trợ giúp pháp lý) có thể hỗ trợ người lao động và ghi lại cách liên hệ.
- Viết ngắn: một cơ hội và một rủi ro khi người lao động kết nối với các tổ chức xã hội.

PHẦN B · TÀI LIỆU LÝ THUYẾT

Mở đầu: Không ai mạnh khi đứng một mình

Ở Buổi 2, ta đã thấy "liên minh và ủng hộ cộng đồng" là một bài học lớn của phong trào lao động. Buổi này đi sâu hơn: hiểu **bức tranh các tổ chức xã hội** quanh người lao động, và chỗ đứng của mình trong đó. Người lao động không đơn độc — quanh họ có nhiều tổ chức có thể hỗ trợ một cách hợp pháp: trợ giúp pháp lý, tương trợ, giáo dục, từ thiện… Hiểu bức tranh này giúp ta kết nối đúng chỗ, đúng cách, an toàn.

1. "Xã hội dân sự" là gì?

Theo cách hiểu chung, "xã hội dân sự" chỉ **không gian của các tổ chức, hội nhóm tự nguyện** nằm giữa nhà nước, thị trường (doanh nghiệp) và gia đình — nơi người dân tự tập hợp vì các mục đích chung: nghề nghiệp, tương trợ, từ thiện, văn hóa, tôn giáo, cộng đồng…

> **Lưu ý quan trọng về thuật ngữ**
>
> Ở Việt Nam, thuật ngữ "xã hội dân sự" được nhìn nhận thận trọng; văn bản chính thức thường dùng "tổ chức chính trị – xã hội", "tổ chức xã hội", "tổ chức quần chúng", "hội". Trong buổi học, ta dùng khái niệm này ở nghĩa trung lập — chỉ đời sống tổ chức, hội nhóm hợp pháp của người dân — chứ không theo nghĩa đối lập với Nhà nước.

2. Bức tranh các tổ chức xã hội ở Việt Nam

Đời sống tổ chức xã hội ở Việt Nam khá đa dạng, được quản lý theo nhiều khung pháp luật khác nhau:

Nhóm tổ chức	Đặc điểm & khung pháp lý
Mặt trận Tổ quốc & các tổ chức chính trị – xã hội	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 5 tổ chức thành viên (Tổng Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh) — trong hệ thống chính trị.
Hội, hiệp hội	Hội nghề nghiệp, khoa học, từ thiện, xã hội… quản lý theo Nghị định 126/2024/NĐ-CP (hiệu lực 26/11/2024, thay Nghị định 45/2010).
Tổ chức tôn giáo	Quản lý theo pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo (khung riêng).
Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp	Theo Chương XIII Bộ luật Lao động (khung riêng, ngoài Nghị định 126/2024).
Hợp tác xã, nhóm cộng đồng	Hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm tương trợ cộng đồng theo pháp luật liên quan.

Điểm đáng chú ý: *Nghị định 126/2024 về hội KHÔNG áp dụng với Mặt trận Tổ quốc và 5 tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức tôn giáo, và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp — mỗi nhóm có khung pháp luật riêng.*

3. Người lao động là một phần của xã hội dân sự

Bản thân các tổ chức đại diện người lao động — công đoàn và "tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp" — là **một phần của đời sống tổ chức xã hội**. Người lao động vừa là thành viên của các tổ chức này, vừa có thể tham gia các hội nhóm khác (nghề nghiệp, tương trợ, cộng đồng, tôn giáo…) một cách hợp pháp.

- Tổ chức đại diện người lao động: nơi tập hợp và bảo vệ quyền lợi (đã học ở Cao cấp Buổi 1).
- Các hội nhóm khác: mở rộng mạng lưới hỗ trợ, học hỏi, tương trợ.
- Kết nối rộng làm người lao động bớt đơn độc và vững vàng hơn (bài học liên minh, Buổi 2).

4. Xã hội dân sự mang lại gì cho người lao động

Hỗ trợ	Ví dụ hợp pháp
Trợ giúp pháp lý	Trung tâm trợ giúp pháp lý, luật sư hỗ trợ khi có tranh chấp.
Tương trợ, phúc lợi	Quỹ tương trợ, nhóm giúp nhau lúc khó khăn, ốm đau.
Giáo dục, đào tạo	Lớp học kỹ năng, phổ biến pháp luật, nâng cao tay nghề.
Tiếng nói & vận động ôn hòa	Kiến nghị hợp pháp, phản ánh qua kênh chính thức.
Thông tin & nghiên cứu	Tổ chức nghiên cứu, báo chí thiện chí cung cấp thông tin.
Đoàn kết & kết nối	Mạng lưới hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhóm.

5. Cách kết nối — hợp pháp, ôn hòa, minh bạch

Kết nối với các tổ chức xã hội là cơ hội tốt, nhưng cần làm đúng cách:

1. **Chọn tổ chức hợp pháp, uy tín.** Ưu tiên tổ chức đăng ký hợp pháp, minh bạch, có uy tín (ví dụ trung tâm trợ giúp pháp lý).
2. **Minh bạch mục đích.** Kết nối vì các mục đích chính đáng, hợp pháp: học hỏi, tương trợ, được hỗ trợ pháp lý.
3. **Giữ ôn hòa.** Mọi hợp tác đều trong khuôn khổ pháp luật, ôn hòa; tránh xa hoạt động bị cấm (nhắc Trung cấp Buổi 8).
4. **Áp dụng tư duy an toàn.** Cân nhắc rủi ro, bảo vệ thông tin và con người (Sơ cấp Buổi 3, Trung cấp Buổi 5); thận trọng với kết nối bên ngoài.

6. Khung pháp lý & cách nhìn cân bằng

- **Quyền lập hội:** Hiến pháp 2013 (Điều 25) ghi nhận quyền lập hội; "việc thực hiện do pháp luật quy định" (nhắc Trung cấp Buổi 8).
- **Khung hiện hành:** hội được quản lý theo Nghị định 126/2024/NĐ-CP (hiệu lực 26/11/2024). Việc lập hội cần ban vận động, đủ số lượng thành viên, điều lệ, trụ sở, tài sản… và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
- **"Quyền trên giấy" một phần:** Luật về hội đến nay vẫn chưa được ban hành; khung vẫn ở cấp nghị định.

> **Cách nhìn cân bằng**
>
> Nhà nước quản lý đời sống tổ chức xã hội theo hướng có đăng ký, có quản lý, gắn với mục tiêu trật tự, ổn định; Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò tập hợp. Ở góc nhìn khác, một xã hội dân sự năng động được xem là mang lại nhiều hỗ trợ cho người dân và người lao động. Người học nên hiểu cả hai và luôn hành động trong khuôn khổ pháp luật.

7. Nguyên tắc tham gia an toàn

1. Hợp pháp: chỉ tham gia, kết nối với tổ chức và hoạt động hợp pháp.
2. Minh bạch: rõ ràng về mục đích; tránh những gì phải giấu giếm vì trái luật.
3. Ôn hòa: mọi hoạt động ôn hòa, xây dựng; tránh xa hành vi bị cấm.
4. An toàn: đánh giá rủi ro, bảo vệ thông tin và con người; thận trọng với kết nối bên ngoài.
5. Cập nhật: pháp luật có thể thay đổi; nắm thông tin mới và tham vấn khi cần.

Tổng kết: 3 điều cần nhớ

1. Quanh người lao động có một bức tranh tổ chức xã hội đa dạng, mỗi loại có khung pháp luật riêng; tổ chức đại diện NLĐ là một phần trong đó.
2. Xã hội dân sự mang lại nhiều hỗ trợ hợp pháp: trợ giúp pháp lý, tương trợ, giáo dục, tiếng nói, đoàn kết.
3. Kết nối, tham gia phải hợp pháp, minh bạch, ôn hòa và an toàn; hiểu cả giá trị lẫn giới hạn của bối cảnh.

PHẦN C · PHỤ LỤC

Phụ lục 1 · Các loại tổ chức xã hội ở Việt Nam

Loại	Khung pháp lý (tham khảo)
Mặt trận Tổ quốc & tổ chức chính trị – xã hội	Hiến pháp, luật liên quan; trong hệ thống chính trị.
Hội, hiệp hội	Nghị định 126/2024/NĐ-CP (thay Nghị định 45/2010).
Tổ chức tôn giáo	Pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
Tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp	Chương XIII Bộ luật Lao động 2019.
Hợp tác xã, tổ hợp tác	Pháp luật về hợp tác xã.

Lưu ý: *bảng có tính tham khảo; hãy kiểm tra văn bản pháp luật mới nhất trước mỗi khóa.*

Phụ lục 2 · Xã hội dân sự mang lại gì cho người lao động

Hỗ trợ	Vì sao quan trọng
Trợ giúp pháp lý	Bảo vệ quyền khi có tranh chấp; hiểu đúng luật.
Tương trợ, phúc lợi	Giúp nhau vượt khó khăn, ốm đau, mất việc.
Giáo dục, đào tạo	Nâng cao kỹ năng, hiểu biết pháp luật.
Tiếng nói ôn hòa	Phản ánh, kiến nghị qua kênh hợp pháp.
Đoàn kết	Bớt đơn độc; mạng lưới hỗ trợ rộng hơn.

Phụ lục 3 · Câu hỏi thảo luận

- Khi cần hỗ trợ pháp lý, người lao động ở nơi bạn có thể tìm đến đâu một cách hợp pháp?
- Một cơ hội và một rủi ro khi kết nối với các tổ chức xã hội là gì?
- Làm sao giữ minh bạch và an toàn khi tham gia các hội nhóm?
- Vai trò của tổ chức đại diện người lao động trong bức tranh xã hội dân sự là gì?

Phụ lục 4 · Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích ngắn gọn
Xã hội dân sự	Không gian tổ chức, hội nhóm tự nguyện của người dân (dùng ở nghĩa trung lập).
Tổ chức chính trị – xã hội	Các tổ chức thành viên nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc.
Hội	Tổ chức tự nguyện của công dân/tổ chức, quản lý theo Nghị định 126/2024.
Trợ giúp pháp lý	Hỗ trợ pháp lý (có thể miễn phí với một số đối tượng).
Tổ chức đại diện NLĐ	Công đoàn cơ sở hoặc tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp.

> **Miễn trừ trách nhiệm**
>
> *Tài liệu này mang tính giáo dục, trình bày trung thực và cân bằng; KHÔNG phải tư vấn pháp lý và không kêu gọi lập tổ chức trái luật hay hoạt động vi phạm pháp luật. Pháp luật có thể thay đổi — hãy cập nhật văn bản mới nhất và tham vấn luật sư khi cần. Mọi kết nối, tham gia đều nên hợp pháp, minh bạch, ôn hòa và an toàn.*